

1503445-15.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... Foi processado e condenado criminalmente "por furto".

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, estabeleço as bases nos patamares mínimos de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, sobressai a reincidência de CLERISTON, condenado anteriormente pela prática de furto qualificado (Processo nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503445-15.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503445-15.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLERISTON PANTA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

CLERISTON PANTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, em data não apurada com precisão, mas provavelmente no dia 29 de janeiro de 2021, na denominada Feira do Rolo, em Itaim Paulista, nesta cidade e comarca da Capital/SP, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo Volkswagen Gol, placas BLL4663. Consta, ainda, que no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta de 12h15, na Estrada do Pêssego, nº 1200, José Bonifácio, nesta cidade e comarca da Capital/SP, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, o veículo Volkswagen Gol, placas BLL4663 (fls. 60/62).

A denúncia foi recebida (fl. 69), o réu foi citado (fls. 83/84) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 78/80).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 85/87).

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas comuns e, ato contínuo, o réu foi interrogado (fl. 127).

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 132/137).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu i) por insuficiência probatória; ii) vez que o acusado não tinha ciência da origem ilícita do objeto e, por conseguinte, não houve o dolo imprescindível ao tipo penal incriminador; iii) tendo em vista que "a materialidade do crime não restou comprovada, ante a ausência

do laudo pericial do veículo". Subsidiariamente, pugnou pela iv) desclassificação do delito imputado a CLERISTON para o tipo previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal; v) fixação da pena-base no mínimo legal; vi) fixação do regime prisional aberto; vii) substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos; e viii) concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 138/145). É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, anoto que os laudos periciais de fls. 113/122 e 123/126 foram juntados antes do oferecimento dos Memoriais pela acusação e pela defesa técnica, e, por conseguinte, ambos puderam manifestar-se oportunamente sobre os exames, inclusive a pretexto de requererem diligências complementares.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa, tanto mais porque, para a matéria de fundo, os exames periciais afiguram-se coadjuvantes totalmente dispensáveis.

Superada a preambular, no mérito a ação é procedente.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/03), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05 e 06), Termos de Depoimentos (fls. 07 e 08), Termo de Interrogatório (fl. 09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Auto de Entrega (fls. 12/13), Fotografias (fls. 15/17), Relatório Final (fls. 50/51), Boletim de Ocorrência do Furto do Veículo (fl. 63), Laudo Pericial das Placas Adulteradas (fls. 113/122), Laudo Pericial do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Bilhete de Seguro DPVAT (fls. 123/126), bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Eduardo Pinotti Cason narrou que fora vítima de furto de um veículo, um Gol Branco, placas BLL4663; o carro estava estacionado em frente à sua casa e foi levado durante a madrugada; o automóvel foi acorrentado e levado, arrastado, por outro veículo. Viu toda a dinâmica do furto por meio das imagens da câmera de segurança do vizinho. Recuperou o veículo, com danos, e com as placas trocadas; alguns componentes também foram trocados. Fez um orçamento para o reparo do veículo, o qual resultou em R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); não conseguiu consertá-lo, pois não possui dinheiro suficiente no momento. Com relação às placas do carro, foi possível recolocá-las. Recuperou o veículo cerca de 03 (três) semanas após o furto. Os policiais ligaram e assentaram que estavam na frente de um mercado, estranharam as placas e, depois de uma consulta ao número do chassi do vidro, constataram que o carro era objeto de furto. Não tinha seguro veicular. Não levou o automóvel para ser periciado, vez que, segundo lhe disseram, não tendo havido alteração do chassi poderia optar por levá-lo ou não.

Tomy Rodrigues Hataishi, policial militar, contou que estavam em patrulhamento de motocicleta quando visualizaram o veículo Gol. O condutor do veículo arrancou com ele de forma abrupta, arrastando os pneus, fato que lhes chamou a atenção; decidiram pela abordagem. Em consulta ao chassi, verificaram que o carro era objeto de furto cometido anteriormente. Ato contínuo, na delegacia, a vítima confirmou que fora furtada. Não conhecia o réu de outras abordagens, o qual disse que havia adquirido o veículo por R\$ 3.000,00 (três mil reais). O réu asseverou que não tinha ciência da origem ilícita do bem. Não se recorda ao certo da documentação que o acusado apresentou. Recorda-se que o réu disse que possuía o contato do suposto vendedor, mas não se recorda se ele conseguiu contatá-lo. O veículo estava em bom estado.

Leonardo Senos Costa policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Tomy. Acrescentou que, no momento da abordagem, o réu apresentou o documento do veículo, contudo, em consulta ao número do chassi constante no vidro do carro, havia divergência. O condutor aduziu que adquirira o veículo por cerca de R\$ 3.000,00 (três mil reais), em uma feira; não se recorda se o réu informou algum indicativo de qualificação do suposto vendedor. Não conhecia o acusado de outras abordagens.

Em solo policial CLERISTON assentou que "reside com a esposa e dois filhos, de 04 e 06 anos, bem como possui uma filha de 15 anos, a qual reside com sua ex esposa; que seus filhos não possuem problemas de saúde; que, assim, informa que no último dia 29, foi até uma feira chamada de "feira do rolo", no Itaim Paulista, onde encontrou o veículo Gol e comprou o mesmo pelo valor de R\$ 3.000,00, sendo lhe entregue pelo

vendedor o licenciamento do veículo do ano de 2013; que não conhece o vendedor e, verificando o documento com a placa, constatou que tudo estava certo, fechando o negócio; que o recibo de compra e venda do veículo o vendedor ficou de entregar lhe posteriormente, onde pegou o telefone celular deste e chegou a falar com o mesmo dois dias após, tendo este informado que o dono do carro estava viajando, e que logo entregaria o recibo; que aguardava um retorno quando, hoje, foi abordado por policiais que informaram lhe ser o veículo furtado; que o telefone do vendedor encontra-se em sua casa, não sabendo informá-lo neste ato" (fl. 09).

Em juízo, CLERISTON negou a prática do delito. Contou que adquiriu o veículo Gol, ano 1994, na "feira do rolo"; o vendedor apresentou o licenciamento; o carro tinha R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de multa. O vendedor queria R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelo carro e, na negociação, disse a ele que poderia pagar R\$ 3.000,00 (três mil reais) pelo automóvel e assumiria o pagamento das multas; o vendedor aceitou; pagou à vista R\$ 3.000,00 (três mil reais); o vendedor afirmou que o proprietário do carro estava viajando e, na volta, regularizaria a venda do veículo. Narrou que ficou somente uma semana com o carro e foi preso. No dia dos fatos, estava usando chinelo para dirigir; ao dar a partida para sair, o chinelo enganchou no pedal e acabou soltando a embreagem repentinamente; o pneu do carro "cantou" por tal razão. Os policiais abordaram-no e perguntaram por que estaria "com pressa"; explicou a eles o ocorrido. Quando os policiais verificaram a documentação veicular, constataram que o carro era produto de furto. Foi preso em flagrante; pagou fiança com o dinheiro que estava juntando para pagar as multas do carro. Possuía o telefone da pessoa que vendeu o veículo; no dia da ocorrência, não teve oportunidade de ligar para o vendedor, pois o número do telefone dele estava em sua casa, no Ipiranga; quando saiu da delegacia, ligou para o vendedor, mas a chamada não completava. Chegou a ir novamente à "feira do rolo", mas não encontrou o vendedor do veículo. O automóvel estava em perfeito estado, tinha o manual; valia um pouco mais do que os R\$ 7.000,00 (sete mil reais) que o suposto vendedor pediu; era possível pedir entre R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Não conhecia o vendedor. Não pegou nenhum recibo - "fui burro na verdade". Não mais possui o telefone do vendedor, o qual se apresentou como "Paulo", "cinquenta e cinco anos"; acreditou que ele fosse lhe ligar para formalizar o negócio.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

Em que pese a combativa defesa sustentar a impossibilidade de cometimento do delito, todo o arcabouço probatório aponta para sentido diverso, sendo patente a falta de verossimilhança na narrativa do acusado.

Por primeiro, a versão de CLERISTON ficou isolada do conjunto probatório.

Outrossim, os policiais ouvidos em juízo foram uníssomos em afirmar que durante patrulhamento de rotina acabaram por abordar o réu na condução do veículo produto de furto, do qual não há prova nos autos de que o réu tenha participado.

É de asseverar, vez que relevante, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos, resultado do relativo lapso temporal desde a data dos fatos, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido:

[...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Veja-se que o veículo Volkswagen GOL, placas originais BLL4663, pertencente à vítima Eduardo Pinotti Cason - produto de crime anterior (fl. 63) - foi apreendido após ser encontrado em posse de CLERISTON.

Nesse contexto, desnecessária a realização de perícia específica no automóvel na forma pretendida pela defesa técnica, pois outros elementos comprovam a

materialidade do delito, notadamente o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Auto de Entrega (fls. 12/13), Fotografias (fls. 15/17), Boletim de Ocorrência do Furto do Veículo (fl. 63) e o Laudo Pericial das Placas Adulteradas (fls. 113/122), além das declarações da vítima Eduardo.

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Prosseguindo, o pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa não vinga.

No caso em apreço ficou evidenciado que CLERISTON, plenamente ciente da ilicitude de sua conduta, recebeu ou adquiriu, em proveito próprio, o veículo Volkswagen Gol, placas originais BLL4663 (Boletim de Ocorrência nº 188360/2021 - fl. 63), pertencente à vítima Eduardo Pinotti Cason.

A mera afirmativa de que tenha adquirido o veículo na "feira do rolo" não foi capaz de elidir a prática dolosa do crime de receptação, exatamente porque é cediço que em referido comércio informal é recorrente a mercancia de produtos com origem desconhecida, defeituosa, viciada ou totalmente ilícita.

Nesse passo, o réu não soube explicar de maneira fiável os motivos pelos quais adquiriu, em 2021, veículo com documentação de 2013 (fls. 123/126 - "documento apresentava-se em péssimo estado de conservação"), com placas adulteradas (fls. 113/122).

É dizer, a culpa somente se caracteriza quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legítima da coisa e, mesmo assim, a recebe ou adquire.

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, de regra, de conjunto convergente e seguro que autorize manifestação de certeza a respeito, como é o caso dos autos.

Frise-se que a posse do objeto acarreta a presunção de responsabilidade do possuidor e, por conseguinte, inverte-se o ônus da prova (CPP, artigo 156), do qual o acusado não se desincumbiu, ao contrário, confirmou que adquiriu o automóvel, sem fazer prova idônea do lugar, preço e data da compra. Ora, não basta apontar um álibi, é preciso provar a alegação, sob pena, inclusive, de incriminar algum inocente. Nesse sentido:

"DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020)

Portanto, caracterizada a infração penal (CP, art. 180), a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosagem da pena.

O réu possui 37 anos de idade; era casado, mas a esposa pediu o divórcio. Possui 03 (três) filhos, uma menina de 07 (sete) anos, uma menina de 05 (cinco) anos e um rapaz de 17 (dezessete) anos de idade. Estudou até a 4ª Série; interrompeu os estudos aos 13 (treze) anos de idade, para trabalhar, quando saiu de casa.

Posteriormente fez "supletivo"; fez também o EJA. Teve que parar de estudar novamente para trabalhar; montou uma "empresa de gás". Antes de ser preso, vendia ovos e morangos; alugou "um ponto" e montou um hortifrúti; ganhava em torno de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês; entregou o ponto, pois o aluguel era de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e as vendas estavam caindo; passou a ganhar aproximadamente R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais; optou por abrir uma adega. Morava em casa própria, "da sogra"; a residência foi derrubada para a construção de um prédio; seus cunhados e ex-esposa ganharam apartamentos do Empreendimento. Foi processado e condenado criminalmente "por furto".

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, estabeleço as bases nos patamares mínimos de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, sobressai a reincidência de CLERISTON, condenado anteriormente

pela prática de furto qualificado (Processo nº 0028865-53.2018.8.26.0050; trânsito em julgado para a Defesa em 16/05/2019 - fls. 32/33). Assim, elevo as sanções na fração de 1/6 (um sexto), chegando-se a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Pontue-se, pois oportuno, a inviabilidade do reconhecimento da atenuante da confissão no caso em tela, vez que o réu negou a prática delitiva, rechaçando, sobretudo, o elemento subjetivo ínsito ao dolo de sua conduta.

Sem alterações na terceira etapa, as penas resultam, em definitivo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar CLERISTON PANTA DA SILVA como incurso no artigo 180, caput; c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o único possível em face da reincidência de CLERISTON na prática de delitos patrimoniais.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

O acusado poderá recorrer em liberdade, vez que respondeu solto a este processo criminal e não há nos autos, ao menos por ora, motivos para acautelamento preventivo.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, pois não há qualquer evidência de que não seja pessoa com hipossuficiência econômica como declinou em seu interrogatório.

Comunique-se à vítima, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA